CONTRATO OCS Nº 278/2023
CONTRATO SAP Nº 4400005628

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**, com sede em São Paulo – SP, na Rua Doutor José Áureo Bustamante, nº 455, CEP 04710-090, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 59.456.277/0001-76 e filial na Rua Hélios Seelinger, nº 155, salas 03-131, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, CEP 22640-040, inscrita no CNPJ sob nº 59.456.277/0002-57, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento de inexigibilidade de licitação, autorizado em 23/10/2023, por intermédio da IP ATI/DEGAT nº 11/2023, de 11/10/2023, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN000040000 – CCTI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de suporte técnico com direito de atualização de versão de *software* para o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) composto pelos programas *Oracle Database Enterprise Edition*, *Oracle Diagnostics Pack*, *Oracle Partitioning*, *Oracle Real Application Cluster* e *Oracle Tuning Pack* na modalidade *Premier Support*, incluindo os serviços do *Oracle Priority Support,* conforme especificações constantes do Termo de Referência e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos **I** e **II** deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
Em caso de divergência entre os termos deste Contrato e do Termo de Referência, as disposições do Contrato prevalecerão sobre as disposições do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura ou de 26/10/2023, o que ocorrer por último, podendo ser prorrogado, mediante aditivo até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro

O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo

Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro

A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar.

Parágrafo Quarto

Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos **I** e **II** deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO

Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com a Política de Suporte do **CONTRATADO** e com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único

O descumprimento dos níveis de serviço acarretará na aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO

O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor, mencionado na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 11.562.493,02 (onze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e noventa e três reais e dois centavos, conforme proposta apresentada (Anexo **II** deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Quinto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;

XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF; e
XIV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sexto
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Sétimo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Oitavo
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Nono
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção,

quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Primeiro
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Segundo
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado da data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação do ICTI acumulado, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e

o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 578.124,65 (quinhentos e setenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

Parágrafo Quinto
A garantia contratual deverá cobrir:
I. todas as obrigações decorrentes do objeto contratual, assim como eventuais danos decorrentes de seu descumprimento;

II. todas as obrigações relacionadas ao objeto principal, ainda que decorrentes de sua manutenção e/ou refazimento, bem como das medidas necessárias à prevenção ordinária de sinistros, prejuízos e danos em geral;
III. prejuízos decorrentes de atos de corrupção praticados sem participação dolosa do **BNDES** ou de seus representantes;
IV. prejuízos diretos causados ao **BNDES** decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
V. multas moratórias e/ou punitivas aplicadas pelo **BNDES** ao **CONTRATADO**;
VI. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pelo **CONTRATADO**, quando o objeto contratual demandar cessão de mão de obra com dedicação exclusiva.

Parágrafo Sexto
Em caso de prorrogação da vigência ou alteração do objeto contratual, o **CONTRATADO** deverá notificar a entidade fiadora/seguradora, conforme o caso, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da formalização do respectivo Instrumento Contratual.

Parágrafo Sétimo
Por se tratar de garantia contratual prestada em benefício de uma Estatal, caso os documentos de caução, fiança ou seguro façam referência à Lei nº 8.666/1993 e/ou à Lei nº 14.133/2021, aplicam-se as disposições respectivas da Lei nº 13.303/2016, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados, nos termos da proposta comercial do **CONTRATADO**;

IV. reparar todos os danos causados diretamente ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir fiscalizações e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. Para fins de fiscalização, seguir as instruções e aos procedimentos de fiscalização estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do objeto contratado de acordo com as especificações do Contrato e da proposta comercial;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento, exceto para assuntos de caráter técnico;

XI. Além das obrigações usualmente aplicadas à Contratada, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados sob este contrato, bem como acesso ao local da prestação de serviço, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

a) as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo, observados os termos da proposta da **CONTRATADA**;

XIII. responsabilizar-se pelo cumprimento dos aspectos de segurança no acesso às dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, no que concerne ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

XIV. devolver recursos disponibilizados pelo **BNDES**, revogar perfis de acesso de seus profissionais, eliminar suas caixas postais e adotar demais providências aplicáveis ao

término da vigência deste Contrato;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. conhecer a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, sendo que a **CONTRATADA** se vincula ao seu próprio Código de Ética;

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição;

VI. informar sempre que solicitado pelo **BNDES** a ocorrência de potencial situação de conflito de interesses entre os colaboradores do CONTRATADO diretamente relacionados à prestação de serviços objeto do presente instrumento e o BNDES, comunicando na mesma oportunidade as medidas que serão adotadas para o tratamento da questão; e

VII. notificar em tempo razoável o **BNDES** sobre justificada investigação ou procedimento iniciado por autoridade governamental relacionado à violação de Leis Anticorrupção (nacional ou estrangeira) e/ou de obrigações da empresa, de seus administradores, diretores, prepostos, empregados, , referentes a este Contrato.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307). As irregularidades ou descumprimentos da legislação vigente aplicável também poderá ser reportada para o canal de denúncias do CONTRATADO, conforme o disposto em seu Código de Ética e Conduta Profissional disponibilizado no seguinte link https://www.oracle.com/webfolder/assets/ebook/employee-code-of-conduct-and-ethics/pdf/PT.pdf , bem como por email no seguinte endereço: lad-compliance-appr_ww@oracle.com.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão pelo prazo de 10 (dez) anos após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. conhecer as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações, observando a CONTRATADA as suas próprias políticas de segurança de informação;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, desde que identificadas como tal no momento de sua divulgaçaãp, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou

praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e informar em menor prazo possível ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato;

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes, sendo o Contratante eventual contratolador e o Contratado eventual operador de dados pessoais, assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas de boa governança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, inclusive de segurança, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados pessoais em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais diretamente pelo **CONTRATADO**, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. No caso de tratamento de dados pessoais realizado pelo **CONTRATADO** para cumprimento de suas obrigações legais ou para atendimento de suas próprias

finalidades, o **BNDES** não será considerado "Controlador de Dados Pessoais" e, sim, o **CONTRATADO**;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente ao qual o **CONTRATADO** tiver dado causa e que implique em violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser comunicado em prazo não superior a 24 horas ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Cada uma das Partes será controladora independente, para os fins desse **CONTRATO**, cabendo definir individualmente as bases legais apropriadas e diretrizes para as operações de tratamento, em relação aos seguintes dados pessoais: (i) que vierem a coletar diretamente junto aos respectivos titulares, desde que essa operação de tratamento se dê com base em suas próprias decisões; (ii) oriundos de suas próprias bases de dados; e (iii) relativos ao seu corpo de colaboradores, funcionários e/ou prepostos envolvidos para a regular execução deste Contrato.

Parágrafo Terceiro
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste Contrato.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD), bem como informar aos titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

Parágrafo Sétimo
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e se dará exclusicamente para fins de execução do objeto contrato e entre empresas do mesmo grupo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Alexandre Goes Zattar, que atualmente exerce a função de coordenador de serviços a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. designar, como substituto do Gestor do Contrato, Antony Seabra de Medeiros, para atuar em sua eventual ausência;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, acesso ao Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa de Integridade do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VI. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

VII. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES** quanto à continuidade deste contrato, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais, previstos no Termo de Referência.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e danos diretos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, sob esta contratação, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto

No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo

A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

Parágrafo Nono

As multas e demais penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente, sendo que não deverão ultrapassar em sua totalidade o limite máximo de 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro

Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo

A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO
O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

V. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VI. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

VIII. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

IX. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

X. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro
Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo
Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro
Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade para Representante Legal

Parágrafo Segundo
A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO
É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As partes consideram, para todos os efeitos, a data da última assinatura digital como a data de formalização jurídica deste instrumento.

As folhas deste contrato foram conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

_____
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

Testemunhas

_____ _____

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da Oracle do Brasil Sistemas Ltda. Para prestação de serviços de **suporte técnico** com direito de atualização de versão de *software* para o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) composto pelos programas *Oracle Database Enterprise Edition*, *Oracle Diagnostics Pack*, *Oracle Partitioning*, *Oracle Real Application Cluster* e *Oracle Tuning Pack* na modalidade *Premier Support*, incluindo os serviços do *Oracle Priority Support*.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. Os serviços acima relacionados deverão ser prestados considerando-se a seguinte quantidade de licenças dos *softwares*:

Programa	CSI	Núcleos	Quantidade de licenças
Oracle Database Enterprise Edition	17634956	1032	516
Oracle Real Application Clusters	17634956	656	328
Oracle Partitioning	17634956	1032	516
Diagnostics Pack	17634956	1032	516
Oracle Tuning Pack	17634956	1032	516

2.2. As licenças adquiridas pelo BNDES no âmbito do Contrato OCS nº 212/2010 previam o uso ilimitado durante a vigência do respectivo Contrato (ULA – *Unlimited License Agreement*). A tabela acima considera o quantitativo de licenças após o término da vigência do Contrato OCS nº 212/2010, quando as licenças do BNDES foram certificadas e passaram a ser limitadas, e os quantitativos foram somados ao total de licenças atendidas pelo Contrato OCS nº 248/2010.

2.3. O BNDES se reserva o direito de efetuar conexão dos produtos listados no item 2.1 com produtos de outros fornecedores, seja *hardware* ou *software*,

desde que tal iniciativa não implique incompatibilidade entre os produtos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a Contratada desobrigar-se da prestação do serviço de suporte técnico e de demais compromissos previstos no Contrato.

2.4. O SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO CONSISTE:

2.4.1. Todas as atividades necessárias para garantir a operação contínua dos softwares componentes da solução.

2.4.2. *Oracle Premier Support* com *Oracle Priority Support* com o seguinte descritivo:

2.4.2.1. Deverá ser fornecido pela CONTRATADA m ponto de contato principal para garantir que todas as necessidades de suporte sejam atendidas de forma eficaz;

2.4.2.2. Deverão ser providos os seguintes serviços:

2.4.2.2.1. Documentar os detalhes de contato dos principais contatos da *Oracle*, os seus contatos técnicos para o Suporte *Premier Support* da Oracle, a equipe de escalação para a gestão;

2.4.2.2.2. Oferecer acesso a um portal da web específico para clientes a partir da assinatura do contrato.

2.4.2.2.3. Rever todas as atividades dos Serviços de Suporte da Oracle, incluindo as atividades de solicitação de serviços (“SR’s”) referentes às solicitações de serviços individuais registradas por seus contatos de clientes. A revisão pode consistir em relatórios de *status*, próximos passos, se houver, e na revisão de suas prioridades da solicitação;

2.4.2.2.4. Gestão, priorização e escalação da SR;

2.4.2.2.5. Informar o *status* de suas SR’s, conforme solicitado;

2.4.2.2.6. Facilitar a comunicação entre a Oracle e corpo técnico do BNDES;

2.4.2.2.7. Informar, no que se refere aos serviços do suporte técnico, sobre alertas, lançamentos, atualizações de *firmware* e correções da Oracle relacionados com os produtos da Oracle, incluindo atualizações de correções críticas dentro do portal do fabricante.

2.4.2.3. Resolução de dúvidas e esclarecimentos relativos à utilização e configuração das funcionalidades relacionadas a cada *software*

componentes da solução;

2.4.2.4. Resolução de problemas de desempenho do ambiente; e

2.4.2.5. Resolução de problemas que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do BNDES que façam uso efetivo das funcionalidades dos *softwares* que compõem a solução.

2.4.3. O serviço de suporte técnico será prestado nas modalidades via Web e telefônica.

2.4.4. O serviço de suporte técnico telefônico será prestado em idioma português do Brasil.

2.4.5. O serviço de suporte técnico deverá estar disponível para abertura e acompanhamento de chamados em tempo integral (24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados), em ambas as modalidades.

2.4.6. O BNDES deverá ser informado pela Contratada sobre a descoberta de erros no Sistema Gerenciador de Banco de Dados Oracle durante toda a vigência do Contrato. A descrição destes erros e seus possíveis impactos devem ser devidamente comunicados ao BNDES.

2.4.7. A Contratada deverá garantir o funcionamento dos *softwares* componentes da solução e o fornecimento de novas versões pelo prazo de vigência do Contrato.

2.4.8. Durante o prazo de vigência contratual todas as ocorrências verificadas no objeto contratado deverão ser atendidas pela Contratada sem ônus adicional para o BNDES.

2.4.9. A Contratada deverá disponibilizar, através de um sistema de suporte técnico via Internet, as informações sobre *patches* de correção, com as respectivas plataformas suportadas, para todos os programas da Oracle listados no item 2.1. As correções lançadas (*patches*) deverão estar disponíveis para *download* no referido sistema de suporte via Internet.

2.4.10. A Contratada também deverá comunicar e disponibilizar, através do sistema de suporte técnico via Internet mencionado no item anterior, o lançamento de versões de produtos, com as respectivas plataformas suportadas, para todos os programas da Oracle listados no item 2.1. As versões lançadas deverão estar disponíveis para *download* no referido sistema de suporte via Internet.

2.4.11. O BNDES deverá ter como opção executar ou não as atualizações de *softwares* disponibilizadas.

2.4.12. Ao final do prazo de vigência contratual, o BNDES terá as licenças de uso dos *softwares* componentes da solução por tempo indeterminado, na última versão disponível quando do término do Contrato.

2.4.13. A Contratada deverá disponibilizar ao BNDES estrutura de pesquisa em base de conhecimento de solução de problemas e documentos técnicos.

2.4.14. O BNDES poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte técnico durante a vigência do contrato para suprir suas necessidades de utilização do Sistema Gerenciador do Banco de Dados.

2.4.15. A Contratada deverá fornecer ao BNDES um número de telefone que possibilite ligações gratuitas para sua central de suporte técnico (tipo 0800), para fins de abertura e acompanhamento de chamados.

2.4.16. A Contratada deverá fornecer um conjunto mínimo de 12 identificadores e respectivas senhas de acesso para pessoas autorizadas a abrir e acompanhar os chamados de suporte.

2.4.17. Ao final da abertura de cada atendimento, a Contratada deverá emitir um registro do chamado técnico contendo no mínimo:

2.4.17.1. Número do chamado;

2.4.17.2. Data e hora do chamado;

2.4.17.3. Severidade do erro.

2.4.18. Ao abrir um chamado, o BNDES poderá classificá-lo em 4 (quatro) níveis de severidade:

2.4.18.1. Severidade 1 – Interrupção Crítica - O uso em produção do SGBD é paralisado ou está severamente impactado de tal forma que é impossível continuar trabalhando de forma razoável. A operação passa a ser crítica para o negócio e a situação constitui uma emergência. Um problema com severidade 1 pode possuir uma ou mais das seguintes características: informação corrompida; uma função crítica documentada não está disponível; o SGBD se desliga, causando demoras inaceitáveis ou indefinidas para recursos ou respostas; o SGBD falha repetidamente, após tentativas de reinicialização.

2.4.18.2. Severidade 2 – Redução Significativa - O problema causa uma grave perda de funcionalidade. Não está disponível nenhuma alternativa ou *workaround* (solução de contorno), no entanto, a operação pode continuar de modo restrito.

2.4.18.3. Severidade 3 – Problema Técnico - O problema causa uma

pequena perda do serviço. O impacto é uma inconveniência, a qual pode exigir uma alternativa ou um *workaround* para restaurar as funcionalidades.

2.4.18.4. Severidade 4 – Orientação Geral - O problema não causa nenhuma perda de funcionalidade, nem impede a operação dos sistemas. Os chamados podem tratar de requisição de informações, melhorias ou esclarecimentos relativos à documentação sem impacto na operação do SGBD.

2.4.19. O direito de atualização de versão de *software* consiste em fornecer:

a) Atualizações de programas, correções, alertas de segurança e atualizações críticas de *patches*;

b) Atualizações fiscais, legais e reguladoras;

c) Scripts de atualização; e

d) Versões principais de produtos e tecnologias, o que inclui: versões de manutenção geral, versões de funcionalidade escolhidas e atualizações de documentação.

3. GARANTIA DO SERVIÇO

3.1. A Contratada dará garantia de 90 (noventa) dias, nos termos do contrato e seus anexos.

4. NÍVEIS DE SERVIÇO

4.1. A Contratada deverá respeitar os seguintes níveis mínimos de serviço para o suporte técnico (item 1.1):

Severidade	Nível de Serviço
1	90% das solicitações de serviços deverão ser respondidas dentro de 1 hora, com disponibilidade 24x7.
2	90% das solicitações de serviços deverão ser respondidas dentro de 2 horas e 30 minutos.
3	90% das solicitações de serviços deverão ser respondidas até no próximo dia útil.
4	90% das solicitações de serviços deverão ser respondidas até no próximo dia útil.

5. AJUSTES DE PAGAMENTO

5.1. O Contratado deverá garantir os Níveis Mínimos de Serviço definidos, providenciando a apuração mensal desses níveis e sua apresentação detalhada, em um relatório, apresentado até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte para análise e validação do BNDES durante a prestação do serviço, definidos no item 4.

5.2. Na hipótese de a Contratada deixar de garantir os níveis de serviço previstos no item acima, por problemas alheios ao BNDES, ficará sujeita à aplicação de ajuste na fatura mensal, calculado sobre o valor da mesma.

5.3. Tal ajuste será calculado através da aplicação de desconto de 0,25% (vinte e cinco décimos por cento) sobre a fatura mensal para cada meia hora de atraso.

5.4. Os tempos de atendimento e, consequentemente, seus descontos serão aplicados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

5.5. Os descontos serão efetuados na fatura mensal correspondente à competência imediatamente posterior àquela da ocorrência de violação dos níveis de serviço.

5.6. Os descontos mensais serão limitados a 10% (dez por cento) do valor da fatura mensal. Na hipótese em que a soma dos ajustes de pagamento exceda esse limite no período de um mês, além da aplicação do ajuste nesse percentual, a Contratada estará sujeita à aplicação das penalidades previstas no item 10.

6. GARANTIA CONTRATUAL

6.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual no montante de 5% (cinco por cento) do valor global do Contrato, na modalidade que vier a escolher, dentre as previstas no art. 70, § 1º da Lei nº 13.303/2016, no prazo de até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do Contrato, prorrogável a critério do BNDES, sob pena de aplicação de multa nos termos do Contrato.

7. VIGÊNCIA CONTRATUAL

7.1. O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura do Contrato ou da data de término da vigência do Contrato OCS nº 423/2018 (26/10/2023), o que ocorrer por último, para o serviço de suporte técnico com direito de atualização, podendo ser prorrogado até o limite legal de 60 (sessenta) meses.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Não efetuar a contratação nem a alocação, na execução dos serviços, de familiares de dirigente, empregado do sistema BNDES ou autoridade do ente público a que o sistema BNDES estiver subordinado, nos termos do art. 38, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 7.203/2010.

8.2. Observar, na execução do objeto do Contrato, todas as condições estabelecidas na sua proposta e nestas Especificações Técnicas.

8.3. Conhecer as Diretrizes de Política de Segurança estabelecidas pelo BNDES, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações, observando a CONTRATADA as suas próprias políticas de segurança de informação.

8.4. Notificar ao BNDES, por escrito, quaisquer fatos que possam por em risco a execução do presente objeto.

8.5. Limitar o acesso às informações aos seus gerentes, diretores, empregados e outros profissionais que estejam desempenhando ou supervisionando os trabalhos decorrentes do Contrato.

8.6. Notificar ao BNDES qualquer divulgação ou uso não autorizado de informações que porventura tomar conhecimento, adotando todas as medidas recomendadas pelo BNDES para remediar qualquer divulgação ou uso.

8.7. Não usar, copiar, duplicar ou de alguma outra forma reproduzir ou reter quaisquer informações do BNDES, exceto se autorizada previamente, por escrito, pelo BNDES.

8.8. Garantir que as pessoas com acesso a qualquer parte das informações do BNDES estejam avisadas de sua natureza confidencial e da obrigação relacionada a este fato.

8.9. Exigir que seus empregados utilizem as informações decorrentes do Contrato como informações classificadas como confidenciais.

8.10. Entregar, impreterivelmente, ao término do Contrato - ou a qualquer tempo, a pedido do BNDES - todas as documentações que o BNDES tenha lhe fornecido.

8.11. Observar as demais normas relativas ao sigilo e à confidencialidade de informações e dados disponibilizados, conforme determinado no Termo de Confidencialidade a ser assinado pelo representante legal da Contratada.

8.12. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a manutenção do sigilo referido no item 8.11.

8.13. Observar as normas de segurança no acesso às dependências do BNDES.

8.14. Observar, durante a execução dos serviços contratados, o fiel cumprimento das leis federais, estaduais e municipais vigentes ou que venham a viger, sendo a única responsável pelas infrações que venham a ser cometidas.

8.15. Substituir, sem ônus adicional para o BNDES, a mídia que porventura for danificada acidentalmente mediante comprovação de técnico da Contratada.

8.16. Ser responsável por quaisquer encargos, de natureza civil, fiscal, comercial, trabalhista ou previdenciária, decorrentes da execução dos serviços contratados, cumprindo ao BNDES tão somente o pagamento do preço na forma ajustada.

8.17. Ser responsável pela reparação de danos diretos causados ao BNDES ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução das atividades previstas pelo BNDES.

8.18. Aceitar, em todos os aspectos, a fiscalização, por parte do BNDES, nos serviços executados.

8.19. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo BNDES.

8.20. Informar o nome do Responsável pelos serviços contratados, bem como telefone, *e-mail* e fax para contato a fim de atender as solicitações do BNDES.

8.21. Manter, durante o período de vigência do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

8.22. Além das obrigações usualmente aplicadas à Contratada, permitir ao Banco Central do Brasil acesso a termos firmados, documentos e informações atinentes aos serviços prestados sob este contrato, bem como às suas dependências, nos termos do § 1º do artigo 33 da Resolução CMN nº 4.557/2017.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1. O valor correspondente ao serviço de suporte técnico considerando os possíveis descontos previstos no item 5.3, será pago mensalmente, no mês subsequente ao que foi prestado, em até 10 (dez) dias úteis, após ateste do Gestor do CONTRATO na Nota Fiscal / Fatura do serviço.

9.2. A data base para o pagamento das faturas será definida pelo BNDES, sendo os valores do primeiro e do último mês de prestação do serviço cobrados proporcionalmente ao tempo de prestação do serviço.

10. PENALIDADES

10.1. Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo BNDES ou inobservância de quaisquer obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do Contrato, caso a soma dos ajustes de pagamento exceda o limite estabelecido no item 5.6 no período de um mês;

10.1.3. Multa de até 0,003%, apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do Contrato, em razão do descumprimento do item 2.4.2.2.2;

10.1.4. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre o valor global do Contrato, em razão de qualquer descumprimento de obrigações contratuais; e

10.1.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, pelo prazo legalmente previsto, apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

10.2. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou de crédito existente em favor do BNDES em relação à Contratada decorrente da presente relação contratual. Caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

10.3. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados à Contratada o contraditório e a ampla defesa.

10.4. A penalidade de multa poderá ser aplicada juntamente com as previstas nos subitens 10.1.1 e 10.1.5.

10.5. O somatório de todas as penalidades aplicadas sob o contrato estará limitado a 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato.

11. EXTINÇÃO DO CONTRATO

11.1. O contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:

11.1.1. Em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

11.1.2. Na ausência de liberação, por parte do BNDES, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

11.1.3. Quando for decretada a falência da contratada;

11.1.4. Na hipótese de descumprimento do previsto na cláusula de cessão de créditos, sucessão contratual e subcontratação;

11.1.5. Caso a contratada seja declarada inidônea pela união, por estado ou pelo distrito federal;

11.1.6. Em função da suspensão do direito de a contratada licitar ou contratar com o BNDES;

11.1.7. Na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei N.º 12.846/2013, cometido pela Contratada no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

11.1.8. Em razão da dissolução da contratada;

11.1.9. Quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do contrato;

11.1.10. Em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do contrato, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado;

11.1.11. Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do contrato a mora superior a 90 (noventa) dias;

11.1.12. Os casos de extinção contratual convencionadas no subitem 11.1 acima deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do contrato e oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial;

11.1.13. O contrato será extinto antes do término de sua vigência caso a Contratada deixe de comercializar, em condições de exclusividade, os serviços que compõem seu objeto; e

11.1.14. O pagamento será devido de forma proporcional, até a data do efetivo encerramento do contrato, obrigando-se a contratada a realizar as atividades demandadas pelo banco até o respectivo termo final.

12. REAJUSTE

12.1. O Contrato poderá ser reajustado, anualmente, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com o art. 3º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou a contar do fato gerador anterior.

12.2. O reajuste do preço decorrerá da aplicação do Índice de Custo de Tecnologia da Informação – ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, na forma prevista no Contrato.

12.3. A disciplina do reajuste observará o disposto nos instrumentos contratuais padrão do BNDES.

ANEXO II – PROPOSTA

11-Mai-23

Prezado(a) Terreo Protocolo Geral do BNDES,

Uma renovação de serviço de suporte expirou ou está prestes a expirar.

Os serviços de suporte técnico sob o número de serviço de suporte 4562704 vencerão, ou venceram, em 26-Out-23.

É fácil renovar esses serviços. Basta clicar no botão Quick checkout abaixo e concluir sua renovação online. Quando sua renovação for concluída, o novo Período de Suporte desses serviços começará na data de início determinada para esta renovação na sua conta da My Support Renewals e será prestado até a data de término, conforme mostrado para esta renovação na sua conta da My Support Renewals. Um pedido de renovação contendo todas as informações sobre sua renovação também está anexado para referência. Para que não ocorra interrupção dos serviços, conclua sua renovação antes ou até 27-Set-22. Você pode ver e gerenciar todas as suas renovações dos serviços de suporte a qualquer momento na My Support Renewals, clicando no botão Gerenciar suas renovações abaixo.

Quick Checkout

Gerenciar suas renovações

Para acessar My Support Renewals, Você precisará do seu nome de usuário e senha:

Seu nome de usuário da Oracle.com é:
Novo cliente? Esqueceu sua senha? Redefinição.

Se Você não puder concluir sua renovação na My Support Renewals, poderá fazê-lo seguindo as instruções no pedido de renovação em anexo. Para que não ocorra interrupção dos serviços, conclua sua renovação antes ou até 27-Set-22. Se aplicável, o pedido de renovação anexo poderá incluir serviços adicionais, solicitados e somados aos serviços de suporte técnico renovados.

Tem dúvidas sobre sua renovação? Ligue para ou envie um email para a Oracle em [redacted]@oracle.com.

ORACLE

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDADE DA OFERTA		**ORACLE:** Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
Número do Serviço de Suporte:	4562704	**Informações de contato da Oracle:** Guilherme Araujo
Vencimento da Oferta:	26-Out-23	**Telefone:** **E-mail:** [redacted]@oracle.com

CLIENTE: Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social			
CLIENTE A ORÇAR		**CLIENTE A FATURAR**	
Contato:	Terreo Protocolo Geral do BNDES	**Contato:**	Terreo Protocolo Geral do BNDES
Nome do Cliente:	Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social	**Nome do Cliente:**	Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social
Endereço:	Av Republica do Chile 100 CRB-NC 33657248000189 Rio De Janeiro RJ 20031-917 Brasil	**Endereço:**	Av Republica do Chile 100 CRB-NC 33657248000189 Rio De Janeiro RJ 20031-917 Brasil
Telefone:	21 2172[redacted]	**Telefone:**	-21 2172-[redacted]
E-mail:	degesp-gecon@bndes.gov.br	**E-mail:**	degesp-gcon@bndes.gov.br

"Você" e "Seu", conforme usado neste pedido de renovação, referem-se ao Cliente listado acima.

Tome um momento para garantir que as informações de email inseridas acima estão corretas. Seu endereço de email é especialmente importante porque a Oracle pode enviar determinadas notificações por email sobre os serviços de suporte técnico. Se Você precisar fazer alterações às informações do Cliente acima, poderá fazer login na sua conta da My Support Renewals e selecionar "Atualizar informações de contato" para editar suas informações de "Contato"; Você poderá editar suas informações de "Cobrança" ao finalizar a compra. Como alternativa, estas informações podem ser atualizadas, fornecendo Suas informações atuais com o seu número de serviço de suporte 4562704 à Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima.

DETALHES DO SERVIÇO

Serviços de Suporte Técnico de Software	
Nível de Serviço:	**Software Updates**

Descrição do Produto	Núm.CSI	Qtd.	Métrica da Licença	Tipo / Nível de Licença	Data de Início	Data de Término	Preço
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	3.990.265,20
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	386.812,90
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	966.058,52
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	17634956	328		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	1.129.986,22
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	257.759,02
					Subtotal:	**R$**	**6,730,881.86**

Serviços de Suporte Técnico de Software	
Nível de Serviço:	**Product Support**

Descrição do Produto	Núm.CSI	Qtd.	Métrica da Licença	Tipo / Nível de Licença	Data de Início	Data de Término	Preço
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	1.762.659,36
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	170.870,70
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	426.746,60
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	17634956	328		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	499.160,04
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	113.862,46
					Subtotal:	**R$**	**R$ 2,973,299.16**

Serviços de Suporte Técnico de Software	
Nível de Serviço:	Oracle Priority Support

Descrição do Produto	Núm.CSI	Qtd.	Métrica da Licença	Tipo / Nível de Licença	Data de Início	Data de Término	Preço
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	1.101.662,12
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	106.794.18
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	266,716.64
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	17634956	328		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	311,975.02
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	17634956	516		FULL USE	27-Out-23	26-Out-25	71,164.04

Subtotal: R$ 1,858,312.00

***Preço Total: R$ 11,562,493.02**

*Estão acrescidos aos valores supra citados, as contribuições e impostos decorrentes da operação contratada (ISS, PIS e Cofins).

ATENÇÃO:

- Se a Oracle aceitar seu pedido de renovação, a data determinada na tabela "Detalhes do Serviço" acima será a data de início dos serviços de suporte técnico, e os serviços de suporte técnico solicitados neste pedido de renovação serão realizados até a data de término especificada na tabela para softwares e/ou hardwares aplicáveis ("Período de Suporte").
- Se algum dos campos listados na tabela de Detalhes do Serviço acima estiver em branco, significa que eles não são aplicáveis à Sua renovação.
- Se durante o prazo de vigência do Contrato ocorrer a criação de novos tributos, a alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda, a extinção de tributos existentes, que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.

TERMOS DOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

Se o Cliente e o nome do Contato do Cliente identificados na tabela Informações Gerais acima não forem iguais, Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social declara que o Cliente autorizou a Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social a executar esse pedido de renovação em nome do Cliente e a vincular o Cliente aos termos descritos neste pedido de renovação. Os serviços de Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social solicitados destinam-se ao uso exclusivo do Cliente e apenas serão utilizados pelo Cliente. Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social concorda em notificar o Cliente sobre os termos deste pedido de renovação, além de qualquer comunicação recebida da Oracle relacionada aos serviços.

Se o nome do "Cliente" e "Cliente a Faturar" identificados na tabela Informações Gerais acima não forem os mesmos, o Cliente concorda que: a) o Cliente será o responsável final pelos pagamentos deste pedido de renovação; e b) a falha de Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social em fazer pontualmente os pagamentos, de acordo com os termos deste pedido de renovação, será considerado uma violação do Cliente e, além de outros recursos disponíveis à Oracle, a Oracle poderá rescindir o serviço de suporte técnico do Cliente sob este pedido de renovação.

O suporte técnico é prestado de acordo com as Políticas de Suporte Técnico da Oracle vigentes no momento da prestação dos serviços. As Políticas de Suporte Técnico estão sujeitas à alteração a critério da Oracle; no entanto, a Oracle não reduzirá substancialmente o nível dos serviços prestados para os softwares e/ou hardwares suportados durante o período pelo qual as remunerações de suporte técnico foram pagas. Você deve rever as políticas de suporte técnico antes de preencher este pedido de renovação.

A versão atual das Políticas de Suporte Técnico podem ser acessadas em https://www.oracle.com/support/policies.html.

Os serviços de suporte técnico adquiridos neste pedido de renovação seguem os termos e condições do acordo aplicável identificado abaixo ("acordo"):

- O acordo relativo a serviços de suporte técnico para programas e/ou hardware listados na seção de Detalhes do Serviço acima é celebrado com a Oracle ou um fornecedor adquirido pela Oracle. Qualquer utilização dos programas e/ou hardware, que inclui atualizações e outros materiais fornecidos ou disponibilizados pela Oracle como parte dos serviços de suporte técnico, está sujeita aos direitos concedidos para os programas e/ou hardware indicados no pedido em que os programas e/ou hardware foram adquiridos; ou
- Caso não possua um acordo com a Oracle para serviços de suporte técnico, concorda que os termos do Contrato Online Transactional Oracle Master, disponível em https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html e em vigor no momento em que você aceita o pedido de renovação, regem a prestação de serviços de suporte técnico encomendados ao abrigo deste pedido de renovação, bem como seus direitos de utilização de atualizações e outros materiais fornecidos ou disponibilizados pela Oracle em serviços de suporte técnico. Caso se aplique, deverá rever o Contrato Online Transactional Oracle Master antes de enviar este pedido de renovação.

Este pedido de renovação incorpora o contrato para referência. Em caso de inconsistências entre os termos contidos neste pedido de renovação e no contrato, este pedido de renovação deve prevalecer.

DETALHES DO PROCESSAMENTO DA RENOVAÇÃO

Renove seus serviços de suporte técnico sob este pedido de renovação na My Support Renewals.

Se não puder renovar através da My Support Renewals, poderá renovar usando as opções abaixo. Este pedido de renovação está sujeito ao aceite da Oracle. Sua renovação será considerada completa quando Você fornecer à Oracle os detalhes de pagamento da renovação, conforme especificado abaixo ou em um contrato de Financiamento celebrado com a Oracle. Uma vez concluída, Sua renovação não poderá ser cancelada e Seu pagamento não será reembolsável, exceto conforme especificado no contrato. A Oracle emitirá uma fatura mediante o recebimento de um pedido de compra ou um formulário de pagamento aceitável à Oracle.

Por favor, note que se o valor sem impostos deste pedido de compra é de R$ 7.500,00 ou menor, os serviços de suporte técnico deverão ser pagos através de cartão de crédito; ou Você deverá renovar Seu suporte na My Support Renewals.

Os valores referentes aos Serviços de Suporte Técnico são faturados no seu total e antes da prestação dos serviços. Os valores devem ser pagos até BR_30 NET após a emissão da fatura.

A Oracle emitirá uma fatura mediante o recebimento de uma ordem de compra ou uma forma de pagamento aceitável à Oracle. As contribuições e impostos decorrentes da operação contratada serão incluídas no valor final da nota fiscal.

DETALHES DE PAGAMENTO

Pedido de Compra

Se Você estiver enviando um pedido de compra para o pagamento da renovação dos serviços de suporte técnico sob este pedido de renovação, a ordem de compra deve ser no formato não editável (p.ex., PDF) e deve incluir as seguintes informações:

- Número do serviço de suporte: 4562704
- Preço Total: * R$ 11.562.493,02

*Estão acrescidos aos valores supra citados, as contribuições e impostos decorrentes da operação contratada

Ao emitir um pedido de compra, Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social concorda que os termos deste pedido de renovação e o acordo prevalecem sobre os termos no pedido de compra ou outro documento que não seja da Oracle, e os termos no pedido de compra ou em outro documento que não seja da Oracle não se aplicarão aos serviços de suporte técnico renovados neste pedido de renovação.

A assinatura abaixo afirma o compromisso de Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social de pagar pelos serviços solicitados de acordo com os termos do presente pedido de compra.

Oracle do Brasil Sistemas Ltda	Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social
_____	_____
Assinatura	Assinatura
_____	_____
Nome	Nome
_____	_____

Cargo do Signatário

_____
Data

Cargo do Signatário

_____
Data

Entre em contato com a Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima para emitir seu pedido de compra.

Informação do Cartão de Crédito
Se Você quiser usar o cartão de crédito para pagar pela renovação dos serviços de suporte técnico sob este pedido de renovação, entre em contato com a Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima. Observe que a Oracle não é capaz de processar transações de cartão de crédito iguais ou superiores a US$ 100.000 (cem mil dólares norte-americanos, ou transações que não estão em R$ (reais).

Confirmação de Pagamento
Se Você não puder efetuar o pagamento por qualquer uma das formas de pagamento descritas acima, conclua esta confirmação de pagamento e envie-a para a Oracle. Rubrique a declaração a seguir que melhor se aplica a Você.

____ Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social não emite pedidos de compra.
____ Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social não requer um pedido de compra para os serviços encomendados aqui.

Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social certifica que as informações fornecidas acima são precisas e estão em conformidade com as práticas comerciais da Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social's ao firmar este pedido de renovação, incluindo a obtenção de todas as aprovações necessárias para liberar os recursos para esta renovação. Ao emitir esta confirmação de pagamento, Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social concorda que os termos deste pedido de renovação e o contrato se aplicarão aos serviços de suporte técnico solicitados sob este pedido de renovação. Os termos anexados ou enviados com a confirmação de pagamento não serão aplicáveis.

A assinatura abaixo ratifica o compromisso de Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social' s em pagar pelos serviços solicitados de acordo com os termos deste pedido de renovação.

Banco Nacional De Desenvolvimento Economico E Social

_____
Assinatura

_____
Nome

_____
Cargo do Signatário

_____
Data

O **Suporte Estendido** oferece manutenção e atualizações adicionais para a Oracle Database, Oracle Fusion Middleware e Oracle Applications por uma taxa adicional, o que permite controlar sua Database, Middleware e estratégia de atualização de Aplicativos. Acesse https://www.oracle.com/support/lifetime-support/resources.html ou entre em contato com a Oracle para saber mais sobre o Suporte Estendido.

Saiba mais sobre a Suporte Estendido

Deseja **reduzir seus custos de gerenciamento de aplicativos**, melhorando o desempenho e a segurança dos Oracle Applications no local de trabalho? Com o Oracle Managed Applications Unlimited, você pode perceber esses benefícios sem custos iniciais, além de fazer uma transição suave para o Oracle Cloud de todos Oracle Applications importantes para seu trabalho.

Saiba mais sobre Oracle Advanced Customer Services

Treinamento Gratuito por Tempo Limitado do Oracle University

Anunciando o treinamento gratuito do Oracle Cloud Infrastructure (OCI). A Oracle está comprometida em melhorar as qualificações profissionais de funcionários, clientes e comunidades oferecendo treinamentos relevantes e práticos de treinamento de computação em nuvem. Para expandir esse compromisso, agora estamos oferecendo acesso gratuito e ilimitado a todo o nosso catálogo de treinamentos digitais do OCI criados por especialistas. Avance em sua carreira mantendo-se competitivo na mais recente tecnologia em nuvem; melhore a formação profissional da força de trabalho corporativa com habilidades relevantes de computação em nuvem, que ajudam a impulsionar a inovação e o crescimento. Visite https://education.oracle.com/pt_BR/learn/oracle-cloud-infrastructure/pPillar_640 para mais detalhes e para começar hoje sua jornada de treinamentos gratuitos.

Saiba mais sobre a Oracle University

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

ANEXO III
MATRIZ DE RISCOS

Categoria do Risco	Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras	Alocação do Risco
Risco Atinente Ao Tempo da Execução	Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada	Funcionamento inadequado ou indisponibilidade do Oracle, podendo impactar o uso correto dos sistemas que dele dependam	Diligência da Contratada na execução contratual	Contratada
	Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Funcionamento inadequado ou indisponibilidade do Oracle, podendo impactar o uso correto dos sistemas que dele dependam	Priorização da demanda de contratação	BNDES
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Resolução extemporânea dos chamados de suporte técnico.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Revisão de preço.	BNDES

Risco da Atividade Empresarial	Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada	Planejamento tributário	Contratada
	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão-de-obra	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Cláusula de reajuste de preços prevista no Contrato.	BNDES
	Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando superior ao índice de reajuste previsto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato.	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	Planejamento empresarial.	Contratada
	Variação da taxa de câmbio.	Aumento ou diminuição do custo do produto e/ou do serviço.	Instrumentos financeiros de proteção cambial (*hedge*).	Contratada

Risco Tributário e Fiscal (não tributário).	Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário)	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES	Contratada
Riscos Trabalhista e Previdenciário	Responsabilização do BNDES por verbas trabalhistas e previdenciárias dos profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual.	Geração de custos trabalhistas e/ou previdenciários para o BNDES, além de eventuais honorários advocatícios, multas e verbas sucumbenciais.	Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.	Contratada

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a tratar adequadamente os dados pessoais e a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 278/2023, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente, desde que identificadas como tal no momento de sua divulgação, e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

Cláusula Segunda

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 278/2023.

CLáusula Terceira

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 278/2023, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

Cláusula Quarta

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 278/2023, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, dados pessoais, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial, dado pessoal a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 278/2023, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

Cláusula Quinta

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar em menor prazo possível às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

Cláusula Sexta

O RESPONSÁVEL obriga-se a tratar os dados pessoais que tiver acesso em razão de seu relacionamento com as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES unicamente para as finalidades informadas e/ou autorizadas e se o tratamento se fundamentar em uma das situações previstas no art. 7º ou 11 da LGPD, , bem como o seguinte:

a) Os dados pessoais sensíveis só poderão ser compartilhados com terceiros nas hipóteses previstas na legislação de proteção de dados pessoais, quando houver, por exemplo, o consentimento específico do titular de dados pessoais, quando necessário ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, à execução de política pública, ao exercício regular de direito e para garantia da prevenção à fraude e da segurança do titular de dados pessoais.

   a.1) São entendidos como dados pessoais sensíveis, nos termos do inciso III do artigo 7º da LGPD, os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico; e

b) O RESPONSÁVEL deve comunicar, sem prejuízo de tomar outras medidas indicadas na PCSI, em prazo não superior a 24 horas, sobre qualquer incidente com dados pessoais, aos quais teve acesso em razão da assinatura deste Termo, inclusive sobre o vazamento de dados pessoais.

Cláusula SéTIMA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

Cláusula OITAVA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão por um período de até 10 anos entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes

De Acordo,

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: JOAO CARLOS ORESTES, 120.***.***-**, assinado em: 26/10/2023
Papel: Representante Legal - Contratado

Assinado por: LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES, 029.***.***-**, assinado em: 26/10/2023
Função: Secretário de Área
Papel: Testemunha 02

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 26/10/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha 01

Assinado por: LUCIANA GIULIANI DE OLIVEIRA REIS, 813.***.***-**, assinado em: 27/10/2023
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento - ATI/DEGAT - BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 27/10/2023
Função: Superintendente
Papel: Superintendente - ATI - BNDES